

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6768/2553

เอ็นริค เบอร์นาท

เอฟ., เอส. เอ.

โจทก์

เปอร์เฟตติ แวน เมลเล เอส.พี.เอ.

โจทก์ร่วม

บริษัทยูโรเปียนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2504 มาตรา 44, มาตรา 46

ในแง่เสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้า CHUPA CHUPS ของโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น ไม่จำเป็นต้องเรียกขานตามทีผู้ขอจดทะเบียนระบุคำอ่านไว้ในคำขอจดทะเบียนเท่านั้น การเรียกขานที่จะนำมาพิจารณาจะต้องเป็นการเรียกขานที่สาธารณชนอาจเรียกขานได้ การที่เครื่องหมายการค้า Joopy Juups ของจำเลยเรียกขานว่า "จูปี้ จุปส์" และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอาจเรียกขานว่า "จูปา จุปส์" หรือ "จูป ป่า จุปส์" นั้น เสียงเรียกขานพยางค์แรกคือ "จูป" หรือ "จูป" กับ "จูป" ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกันของจำเลยคล้ายกัน และเสียงเรียกขานพยางค์ที่สามของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยคือ "จูปส์" หรือ "จูปส์" กับ "จูปส์" เหมือนหรือคล้ายกัน แม้ว่าเสียงเรียกของพยางค์ที่สองของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีความแตกต่างกันบ้าง แต่เมื่อออกเสียงโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเสียงเรียกขานคล้ายกัน จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อใช้กับสินค้าลูกอมในจำพวก 30 ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม โดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญคือเด็กเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ได้จด

ทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยยุติการผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อ จำหน่ายนำเข้า และส่งออกสินค้าลูกอมติดกับปลายไม้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า JOOPY JOOPS และ จู๊ปปี้ จู๊ปส์ ไม่ว่าในรูปลักษณะใด หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า CHUPA CHUPS ของโจทก์ กับ ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 665985, 665986, 666169, 666170, 666171, 666173, 666174, 666175 และ 666176 หากไม่ ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้ายุ่งเกี่ยวในทางใดๆ กับเครื่องหมายการค้า JOOPY JOOPS และ จู๊ปปี้ จู๊ปส์ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นในที่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าคำว่า CHUPA CHUPS ของโจทก์ กับสินค้าลูกอมติดกับปลายไม้ และสินค้าอื่นๆ ในจำพวก 29 และ 30 ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือน ละ 900,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะยุติการละเมิด เครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา เปอร์เฟกต์ติ แวน เมลเล เอส.พี.เอ. ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น โจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ และโจทก์ร่วม ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกมีว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า "JOOPY JOOPS" และ "จูปี้ จุปส์" ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า CHUPA CHUPS ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า ในแง่เสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้า CHUPA CHUPS ของโจทก์และโจทก์ร่วมนั้น ไม่จำเป็นต้องเรียกขานตามที่ผู้ขอจดทะเบียนระบุคำอ่านไว้ในคำขอจดทะเบียนเท่านั้น การเรียกขานที่จะนำมาพิจารณาจะต้องเป็นการเรียกขานที่สาธารณชนอาจเรียกขานได้ โจทก์มีนาย รุทรและนางสาวกนกวรรณมาเบิกความประกอบข้อความที่ปรากฏบนฉลากสินค้าของโจทก์และเรียกขานเครื่องหมายการค้าในรายการโทรทัศน์ตามวัตถุประสงค์ตามหมาย ว.จ.1 และ ว.จ.6 และ เอกสารขอจดทะเบียนรายละเอียดสินค้าที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเอกสารหมาย จ.14 ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเรียกขานว่า "จูปา จุปส์" หรือ "จูปปะ จุปส์" นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากตัวอักษรโรมันในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นไปได้ที่สาธารณชนอาจออกเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า "ชูป ป่า ชูปส์" หรือ "ชัป ป่า ชัปส์" การที่เครื่องหมายการค้า Joopy Juups ของจำเลยเรียกขานว่า "จูปี้ จุปส์" และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอาจเรียกขานว่า "จูปา จุปส์" หรือ "ชูป ป่า ชูปส์" นั้น เสียงเรียกขานพยางค์แรก คือ "จูป" หรือ "ชูป" กับ "จูป" ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยคล้ายกัน และ

เสียงเรียกขานพยางค์ที่สามของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยคือ "จู้ปส์" หรือ "ชู้ปส์" กับ "จู้ปส์" เหมือนหรือคล้ายกัน แม้ว่าเสียงเรียกขานพยางค์ที่สองของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีความแตกต่างกันบ้างแต่เมื่อออกเสียงเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยมีความแตกต่างกันบ้างแต่เมื่อออกเสียงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าคล้ายกัน จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าลูกอมในจำพวก 30 ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมโดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญคือเด็กเช่นเดียวกันตามคำเบิกความของนายรุตพรพยานโจทก์และนางกรรณิการ์พยานจำเลยเมื่อพิจารณาจากวัยของกลุ่มลูกค้าสำคัญที่ซื้อสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมกับสินค้าของจำเลยที่มีความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าน้อยกว่าผู้ใหญ่แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อุทธรณ์ของโจทก์ในประเด็นนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า โจทก์และโจทก์ร่วมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยตามฟ้องหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายรุตพรเบิกความว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมมีผลกระทบต่อยอดจำหน่ายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 900,000 บาท เห็นว่า การที่จำเลยขายสินค้าเครื่องหมายการค้าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนและหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าน้อยมีผลกระทบต่อการขายสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมอ้างว่าโจทก์และโจทก์ร่วมได้รับความเสีย

หายเดือนละ 900,000 บาทนั้น โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายรุธรเบิกความกล่าวอ้าง
ลอยๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบสนับสนุนให้เห็นว่าค่าเสียหายมีจำนวนดัง
กล่าว ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งคดี
เป็นเงินเดือนละ 50,000 บาท ที่โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้า
เกี่ยวข้องในทางใดๆ กับเครื่องหมายการค้า Joopy Joops และเครื่องหมายการค้า
อื่นตามฟ้องนั้นเป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการก
กระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงให้ยกคำขอดังกล่าว กรณีไม่จำเป็นต้อง
พิจารณาอุทธรณ์ข้ออื่นของโจทก์และโจทก์ร่วมเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง"

พิพากษากลับให้จำเลยยุติการผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายนำ
เข้าและส่งออกสินค้าลูกอมที่ใช้เครื่องหมายการค้า Joopy Joops และ จู๊ปปี จู๊ปส์ ให้
จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 665985, 665986,
666169, 666170, 666171, 666173, 666174, 666175 และ 666176 หากจำเลย
ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาและให้จำเลยชดใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเงินเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะยุติการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(อร่าม เสนามนตรี-สมควร วิเชียรวรรณ-ธนสิทธิ์ นิลกำแหง)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ